

Aviso de Privacidad Integral para Healthcare Professional

Ciente: Grünenthal

Fuente: ManualAP Grünenthal Davara v3

Archivo fuente: PolíticasGRT_Davara/Avisos de Privacidad/ManualAP_Grünenthal

Rango fuente: 612-737

Área: Medical / COMEX

Extracto individual

- Aviso de Privacidad Integral para Healthcare Professional

Responsable del Tratamiento de sus datos personales.

El responsable del tratamiento (en adelante "Grünenthal") de sus datos personales será la entidad correspondiente a al país en la cual usted reside.

País

Responsable

Domicilio

Datos de contacto del Delegado/Oficial de Protección de Datos Personales

Colombia

Grünenthal Colombiana, S.A.

Calle 93, No. 16-20 Apartado Aéreo No. 250381 Santa Fé de

Bogotá, D. C. Colombia.

Correo electrónico: Datospersonales.colombia@grunenthal.com

Teléfono:

(Agregar)

Ecuador

Grünenthal Ecuatoriana C. Ltda.

Av. Manuel Córdova Galarza Km 6 ½ Vía a la Mitad del Mundo (Pusuquí) Apartado Postal 17-17-075 CCI Quito, Ecuador.

Correo electrónico: Datospersonales.ec@grunenthal.com

Teléfono:

(Agregar)

México

Grünenthal de México S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 2475 Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, 01090 Ciudad de México, CDMX México

Correo electrónico:

Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

Panamá

Grünenthal Latin America MHO S.A.

Punta Pacifica, Pacific Center – 33rd floor, tower A, Ramon Jurado Street

Panamá City

Correo electrónico:

Datos.PersonalesCAM@grunenthal.com

Perú

Grünenthal Peruana S.A.

Apartado Postal 18-0976 - Miraflores

Calle De Las Letras 261 - San Borja Lima, Perú

Correo electrónico:

Categorías de Datos Personales sujetos a tratamiento.

Para cumplir con las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, Grünenthal tratará las siguientes categorías de datos personales: identificación, contacto, laborales, académicos y profesionales.

No tratamiento de datos personales sensibles y/o categorías especiales de datos personales.

Le informamos que no serán objeto de tratamiento datos personales que sean considerados sensibles, como pudieren ser cualquiera de los siguientes: datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual y datos biométricos.

Obtención de datos personales.

Sus datos personales pueden ser obtenidos por cualquiera de los siguientes medios:

- Obtención directa: Cuando usted directamente nos los proporciona.
- Fuentes de acceso público: Bases de datos, sistemas o archivos puedan ser consultados públicamente cuando no exista impedimento legal.
- Obtención indirecta: Cuando un tercero como lo puede ser un hospital, aseguradora y/o socio comercial nos transfiere sus datos personales.

Base legal del tratamiento de tus datos personales

Sus datos personales serán tratados conforme a la siguiente base legal:

País

Base legal

México, Colombia y Perú

Consentimiento

Panamá y Ecuador

Interés legítimo de Grünenthal

Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales

Grünenthal tratará sus datos personales con el objetivo de mantener una comunicación ética, profesional y transparente con usted en su calidad de profesional de la salud, así como para fortalecer la difusión de información médica y científica relacionada con nuestros productos y actividades. En este sentido, sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

- Gestión de relaciones profesionales y científicas: Identificarlo y mantener actualizada una base de datos de profesionales de la salud con quienes Grünenthal tiene contacto para fines informativos y de colaboración médica o científica.
- Visitas profesionales: Contactarlo y, en su caso, visitarlo en su centro de trabajo o consultorio con el fin de brindarle información científica o promocional relacionada con los productos de Grünenthal.
- Intercambio de información: Proporcionarle información actualizada sobre los productos farmacéuticos de Grünenthal.
- Entrega y control de materiales médicos: Registrar y dar seguimiento a la entrega de muestras médicas y/o materiales promocionales.
- Invitaciones y participación en eventos: Invitarlo, registrar su asistencia y gestionar su participación en congresos, seminarios, programas de educación médica continua u otros eventos de carácter académico o científico organizados o patrocinados por Grünenthal.
- Comunicación e información relevante: Enviarle comunicaciones relacionadas con los productos de Grünenthal,

así como notificaciones o alertas de seguridad que resulten pertinentes.

- Evaluación y mejora de estrategias de comunicación: Analizar la efectividad de nuestras actividades informativas, educativas y promocionales dirigidas a profesionales de la salud, con el fin de mejorar su contenido y alcance.
- Fines estadísticos y de investigación: Utilizar la información de forma anonimizada o agregada para realizar análisis estadísticos o estudios internos sobre el comportamiento y necesidades de los profesionales de la salud.

Oposición al tratamiento de sus datos personales

Todas las finalidades descritas son de carácter voluntario y se realizan con base en su consentimiento o en el interés legítimo de Grünenthal para mantener contacto con usted en su calidad de profesional de la salud, conforme a la normativa local en materia de protección de datos personales.

Usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales para cualquiera de las finalidades mencionadas, así como revocar su consentimiento en cualquier momento, enviando su solicitud al correo electrónico correspondiente a su país. De igual manera, podrá manifestar su oposición durante los contactos presenciales realizados por nuestros representantes de ventas que lo visiten en su consultorio o centro de trabajo.

Decisiones automatizadas

Le informamos que, para cumplir con las finalidades anteriores Grünenthal no dará uso a sus datos personales para la toma de decisiones automatizadas que produzcan efectos legales sobre usted o que puedan afectarle significativamente sus derechos y libertades.

Tiempos de Conservación

Grünenthal conservará sus datos personales únicamente durante el tiempo en que subsista su consentimiento o, en su caso, mientras persista el interés legítimo que justifique su tratamiento, conforme a las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad y a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. En caso de que usted revoque su consentimiento o se oponga al tratamiento de sus datos personales, Grünenthal procederá, en los términos previstos por la legislación vigente, a realizar la cancelación y, en su caso, eliminación segura de sus datos personales de sus sistemas, bases de datos y registros, salvo que exista una obligación legal que requiera su conservación por un periodo adicional.

Medidas de Seguridad

Grünenthal ha implementado y mantiene las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, necesarias y suficientes para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado en concordancia con la normativa local de protección de datos personales aplicable.

Transferencias de datos personales

Grünenthal podrá transferir, sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios a autoridades competentes en los casos legalmente previstos, a empresas subsidiarias y filiales de Grünenthal, las cuales operan bajo las mismas políticas de privacidad y a prestadores de servicios para cumplir con las finalidades previamente señaladas.

Transferencias internacionales de datos personales.

Grünenthal podrá transferir sus datos personales a otras entidades del grupo corporativo o a proveedores ubicados en el extranjero, con el fin de dar cumplimiento a las finalidades de tratamiento establecidas en este Aviso. Dichas transferencias internacionales se realizarán únicamente cuando sea necesario para cumplir con las referidas finalidades.

Al respecto, Grünenthal se compromete a que:

- Las transferencias se llevarán a cabo únicamente a países que cuenten con un nivel de protección de datos que

sea considerado adecuado conforme a la legislación aplicable o, en su caso, bajo mecanismos válidos de garantía (tales como cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes o consentimiento).

- Las entidades receptoras de los datos en el extranjero están obligadas a aplicar medidas de seguridad equivalentes a las que Grünenthal observa en México, con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos personales.
- En caso de que usted se oponga a la transferencia internacional de sus datos personales o revoque su consentimiento para el tratamiento de los mismos, Grünenthal procederá conforme a lo establecido en este Aviso, incluyendo la suspensión o cancelación de la transferencia y, en su caso, la eliminación o anonimización de los datos, salvo que subsista otra base jurídica que ampare su conservación.

Derechos en materia de protección de datos personales.

Usted, en su calidad de titular de los datos personales, podrá ejercer en todo momento los derechos que la normativa local en materia de protección de datos personales le reconoce, los cuales incluyen los siguientes:

- **Derecho de Acceso/Información:** Le permite conocer qué datos personales posee Grünenthal sobre usted, el origen de dichos datos, las finalidades del tratamiento, así como las transferencias o comunicaciones que se hayan realizado o se prevean realizar.
- **Derecho de Rectificación/Actualización:** Le faculta para solicitar la corrección o actualización de sus datos personales en caso de que sean inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.
- **Derecho de Cancelación/ Supresión o Eliminación:** Le otorga la posibilidad de solicitar que sus datos personales sean eliminados de nuestras bases de datos, previo el periodo de bloqueo que resulte aplicable.
- **Derecho de Oposición:** Le permite oponerse al tratamiento de sus datos personales por causa legítima, siempre que no exista una obligación legal que exija su conservación o tratamiento. En caso de ejercer este derecho, Grünenthal cesará el uso de sus datos para las finalidades que motivaron su oposición.
- **Derecho de Revocación de Consentimiento:** Usted podrá revocar el consentimiento previamente otorgado para el tratamiento de sus datos personales, sin efectos retroactivos, salvo que por una obligación legal o contractual Grünenthal deba continuar con su tratamiento.
- **Derecho de Suspensión (cuando resulte aplicable):** Usted podrá solicitar la suspensión temporal del tratamiento de sus datos personales.
- **Derecho de Limitación del Tratamiento (y, en su caso, de Divulgación):** Usted podrá solicitar que se restrinja o limite el tratamiento de sus datos personales, o que éstos no sean objeto de divulgación o comunicación a terceros.
- **Derecho a la Portabilidad (cuando resulte aplicable):** En los casos que la normativa nacional lo contemple, podrá solicitar que sus datos personales le sean proporcionados o transferidos a otro responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando ello sea técnicamente posible.
- **Derecho frente a Decisiones Automatizadas o Derecho al tratamiento objetivo (cuando resulte aplicable):** Donde la normativa aplicable lo reconozca, usted podrá solicitar que no se adopten decisiones exclusivamente automatizadas que generen efectos jurídicos o que le afecten significativamente, o solicitar la intervención humana previa. Asimismo, podrá solicitar información relativa a dichas decisiones y criterios utilizados y podrá presentar observaciones y/o impugnaciones.
- **Derecho a Impedir el Suministro (cuando resulta aplicable):** El derecho que tiene como titular para impedir que estos sean suministrados, especialmente cuando afecten que derechos fundamentales.
- **Derecho de inclusión (cuando resulta aplicable):** El derecho que tiene sus datos personales sean incorporados a un banco de datos personales, así como que al tratamiento de sus datos personales se incorpore aquella información faltante que la hace incompleta, omitida o eliminada en atención a su relevancia para dicho tratamiento.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá enviar su solicitud al correo electrónico correspondiente al país en el que reside o ejerce su profesión (según lo indicado en la sección de contacto del presente Aviso). Al recibir su solicitud, Grünenthal le informará el procedimiento de verificación de identidad, así como los documentos o medios necesarios para acreditar su titularidad o representación legal. Una vez verificada

su identidad, se dará trámite a su solicitud y se emitirá una respuesta dentro del plazo establecido por la normativa local de protección de datos personales que le resulte aplicable. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos formales o se requiera información adicional, Grünenthal podrá solicitarle las aclaraciones necesarias dentro de los términos previstos por la ley.

En el caso de México, los plazos aplicables para la atención de solicitudes de ejercicio de derechos son los siguientes: si su solicitud no cumple con los requisitos legales aplicables, Grünenthal le prevendrá dentro de un plazo de cinco días hábiles para que subsane las omisiones correspondientes. Una vez que la solicitud reúna todos los requisitos, se emitirá una resolución dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles; de resultar procedente, esta se hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique dicha resolución.

¿Cómo puede limitar el uso y/o divulgación de sus datos?

Usted o su representante legal podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su Solicitud Única de Derechos a la dirección del correo electrónico que corresponde al país en el cual reside. En caso de que su solicitud sea procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de Grünenthal.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

Este aviso de privacidad podrá ser modificado o actualizado en cualquier momento como resultado de cambios legislativos, nuevas prácticas internas o modificaciones relevantes al tratamiento de datos. Grünenthal le informará oportunamente sobre dichos cambios mediante el envío de un correo electrónico a la dirección que usted haya proporcionado o, en su caso, a través de nuestros representantes durante las visitas que realicen a su consultorio o centro de trabajo.

Las versiones actualizadas del Aviso de Privacidad también estarán disponibles para su consulta a través de los canales de contacto o medios que Grünenthal disponga para tal efecto.